

日本語版・日本向け

ショート動画の著作権ガイド

他人の動画を使う前から収益化後まで、必ず確認すべきポイントを徹底解説。YouTube・Instagram・TikTok対応。2026年最新版。

AI生成のイメージ人物

36 PAGES / 2026 EDITION

この本を読む前に

この本は法律相談書ではなく、アップロード前のリスクを減らすための実践的なチェックリストです。

著作権やプラットフォームの規定は、国・事案・契約・コンテンツの性質によって判断が異なります。重要なプロジェクトやトラブルの際は、必ず著作権の専門家に確認してください。

本書ができること：
動画選択・編集・アップロード・通報対応の各段階で、何を確認すべきか素早く判断できるようサポートします。

本書が保証しないこと：
特定動画の合法性、プラットフォームの承認、収益化の合格やトラブル解決の成功は保証できません。

基準日：2026年11月1日 日本の著作権法および各プラットフォーム公式ガイドラインに基づく

目次

必要な場面ですぐ使える6つの実践パート

01 「何秒までOK」は捨てましょう 08
02 動画を使う前に権利を確認しよう 11
03 日本の引用の要件と使える範囲 16
04 新しい分析と解釈を加える編集 20
05 プラットフォームごとに基準が違う 27
06 通報を受けた場合の対応法 31

ボーナス Easy Cut アップロード前チェックリスト 34

著作権クリアと収益化は別物

著作権問題がなければ必ず収益化できるわけではありません。
収益化できたからといって著作権問題がないとも限りません。

1. 法律
使用許可・ライセンス・日本法上適法な引用など、法的な利用根拠があるか？

2. プラットフォーム
自動検出・通報・音源削除・削除・アカウント制裁のリスクを受け入れられるか？

3. 収益化
再利用・繰り返しコンテンツではなく、制作者の独自価値が明確に見えるか？

ショート動画制作者のリスクマップ

素早く作る前に必ず確認すべきこと

元動画・音源・画像・コメント・フォントはそれぞれ権利が異なります。

動画を使う前：
誰が作ったか、どこまで許可されているか確認しましょう。

編集中：
自分の解釈や説明がコンテンツの中心になるよう意識しましょう。

アップロード後：
証拠を保存し、通知の種類に応じて適切に対応しましょう。

アップロード前の3つのチェックポイント

この3つのうち1つでも答えが不明確なら、公開より確認が優先です。

01 法的根拠
許可・ライセンス・例外規定

02 プラットフォーム方針
自動検出・削除・制裁

03 収益化の独自性
解説・分析・新たな価値

権利確認→独自編集→プラットフォームごとの確認→証拠保管

実際に許可範囲がなければ、編集を多く加えてもリスクは残ります。
法的に争う余地があっても、自動検出や通報を完全に避けることはできません。
原作者の許可があっても、単なる再アップロードは収益化で制限される場合があります。

この本の使い方

1 動画を選ぶとき
12〜15ページのリスクレベルとライセンス表を確認してください。

2 編集方針に迷ったとき
17〜26ページの引用の要件と独自の説明のチェックリストを参照してください。

3 アップロード直前に
28〜30ページのプラットフォームごとの違いと素材ごとの権利を確認してください。

4 通報を受けたとき
32〜33ページで通知の種類と証拠資料をまず区別してください。

5 Easy Cutを使うとき
34〜35ページの制作ワークフローと30秒チェックリストを活用してください。

目標は「完全な安全」ではなく、根拠のないアップロードミスをなくすことです。

何秒までなら大丈夫？

誤った安全ラインを捨てましょう。

覚えておくこと：安全な編集比率や自動免責機能は存在しません。

よくある著作権の誤解

1 5秒以下なら大丈夫
短くても原作の重要なシーンや音源を使うと問題になる場合があります。

2 左右反転すればバレない
検出回避と利用許諾は全く別の問題です。

3 字幕を付ければ新しい動画になる
字幕・クロップ・速度変更だけでは独自性が十分とは言えません。

4 収益化をオフにすれば大丈夫
非営利かどうかは判断要素の一つに過ぎず、自動免責にはなりません。

出典表示だけでは許可にならない

1 出典を書けばよい
出典表示は重要ですが、著作権者の許可の代わりにはなりません。

2 ネットに公開されているから自由だ
「見られる」ことと「複製・編集・再アップロードできる」権利は別です。

3 他のチャンネルも使っている
他人のアップロード有無は自分の利用権限の証明にはなりません。

4 AI効果をかければ新作になる
新しい意味やメッセージがなく、単にフィルターをかけただけではリスクは残ります。

免責文だけでは権利は生まれません。
確実なのは許諾・ライセンス・法的例外の根拠です。

素材を使う前に権利を確認

原本のリスクレベルと許諾範囲を区別します。

覚えておくこと：安全な編集比率や自動免責機能は存在しません。

比較的安全な素材の例

それでも利用条件や第三者の権利は別途確認が必要です。

1 自分で撮影
自分が撮影し、出演者・場所・音楽の権利も整理済みの動画

2 書面での許可
編集・再アップロード・収益化・プラットフォーム範囲が明記された動画

3 ライセンス
商用利用や改変を許可する条件を守った動画

4 公的著作物
公的利用ルールや出典表示条件を確認した資料

5 公式リミックス
プラットフォーム内で提供される機能と利用範囲内での使用

「比較的安全」でも「絶対安全」ではありません。
動画内の音楽・写真・人物の権利は個別に確認してください。

著作権リスクの信号機判定

黄色と赤をまず区別しましょう

緑：比較的明確な根拠あり
- 自分で撮影した素材
- 書面での許諾取得済み
- 条件を守ったライセンス利用
→ 権利範囲を保存し、第三者要素も確認

黄色：確認後に使用
- インタビュー
- ポッドキャスト
- ニュース
- 講演
- ゲームプレイ
→ 制作者以外の権利者や使用目的を追加で確認

赤：高リスク
- 映画
- ドラマ
- スポーツ中継
- コンサート
- 有料講座
→ 許可なく核心シーンを再編集しない

特に危険なパターン
- 他のショート動画を集めてランキングだけ付ける編集
- OTT・有料講座・ミュージックビデオの核心シーン要約
- ウォーターマークを消したり、制作者を隠して再アップロード
- 出典やライセンスが確認できないダウンロードファイル

利用許諾の具体的な確認ポイント

「使っていいです」だけでは不十分です

許諾は具体的であるほど強力です。
使用範囲をメッセージや文書で残しましょう。

- どの素材・どの区間を使えるか
- 縦型ショート動画への編集・変形が可能か
- YouTube・Instagram・TikTokに投稿できるか
- 広告・アフィリエイト・協賛など商用利用・収益化が可能か
- 利用期間・地域・アカウント数に制限があるか
- 音源・写真など第三者素材も許諾者が権利を持っているか

許諾依頼例
こんにちは。下記動画の一部を縦型ショート動画に編集し、自分のチャンネルに投稿・収益化してもよろしいでしょうか？使用プラットフォームはYouTube・Instagram・TikTokで、出典を明記します。動画編集と商用利用にご同意いただけるかご返信お願いいたします。

CCと公的機関の素材を確認する

Creative Commonsの条件は組み合わせで変わります。

BY：適切な著作者表示等が必要。
NC：非営利に限定。広告やアフィリエイトを含む商用利用が許されると決めつけない。
ND：改変物の共有に制限。翻訳・再編集等が該当しないか確認。
SA：改変物を共有する際の同一条件などを確認。

日本の公的機関の資料
政府や自治体のサイトにあるだけで、すべて自由に使えるわけではありません。そのページ・ファイルに適用される利用規約を読み、商用利用、改変、出典表示、禁止事項を確認します。

海外の制度を持ち込まない
「第1〜4類型」のような外国の公的ライセンス分類を、日本共通のルールとして扱わないでください。

動画に挿入された写真・音楽・図表や人物の権利は別の場合があります。ライセンス名とバージョン、確認日、権利者、利用条件を保存しましょう。

日本の「引用」を理解する

日本では、米国のフェアユースの4要素をそのまま利用許可の基準にできません。著作権法第32条の引用に該当するかを、日本の要件に沿って確認します。

批評・報道・研究など、自分の説明のためにその箇所を示す必要があるかが出発点です。元の動画を楽しませることが主な目的なら、字幕や短い感想を加えても引用になるとは限りません。

自分の論点を先に決め、必要な範囲の引用と自分の説明を区別し、出所を明示します。短さや出典表示だけで自動的に許される制度ではありません。

引用の要件を具体的に確認する

著作権法第32条は、公表された著作物について、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究その他の引用目的上正当な範囲での利用を認めています。

1. 公表済みの著作物か
未公開・非公開の映像を、公開済み動画と同じように扱わないでください。

2. 引用する必要があるか
自分の批評や説明と引用箇所の関係を、一文で説明します。単なる見どころ集は別に考えます。

3. 必要な範囲に収まるか
引用を明確に区別し、自分の説明と引用の主従関係に注意します。原作の魅力や結論を丸ごと代替させない構成を確認します。

4. 出所を適切に示しているか
著作者・作品名・元の掲載先などを確認します。出所を書くだけで、他の要件を満たしたことにはなりません。

具体的な可否は事情により異なります。迷う素材は許諾を得るか、自作素材に置き換えます。文化庁の公式解説も確認してください。

引用の構成と主従関係

引用は元素材でなく自分の説明が主役

危険な構成例
元のシーンを長く見せて、最後に一言二言だけ自分のコメントを加える。
視聴者は自分の説明より元素材の面白さや結論を消費してしまう。
→ 元素材が主役

より良い構成例
まず質問や論点を提示し、説明に必要な部分だけを見せ、その後に分析や結論を述べる。
→ 自分の解釈が主役

元素材は証拠や事例として使い、ショート動画の目的やメッセージは自分で作りましょう。

安全な引用範囲は存在しない

5秒・10秒・30%などの「安全ライン」はありません。

重要なのは「どれだけ短いか」ではなく、「なぜその部分が必要なのか」です。

1. 短くてもリスクあり
映画のどんでん返し、試合の決定的な得点、楽曲のサビなど、作品の核心部分をそのまま使用する場合は、たとえ短くてもリスクがあります。

2. 長くても自動的に安全ではない
教育や批評の目的であっても、必要以上に原作を長く見せるとリスクが高まります。

3. 判断の問い
この部分を省いたら自分の分析が成立しないか？もっと短い部分でも同じ説明ができないか？

新しい分析と解釈

効果を加えるのではなく、新しい視点を加えます。

このパートの目標
効果ではなく、新しい観点を加えることです。

覚えておくこと：安全な編集割合や自動的な免責機能はありません。

独自性を高める編集のステップ

独自性のはしご
下に行くほど単純な加工、上に行くほど新しい目的やメッセージが明確になります。

5 新しい結論
比較・分析・データを使い、原作にはなかった結論を提示

4 新しい構成
異なる資料をつなげて新しいストーリーを構成

3 解説・批評
制作者の声や視点が常に中心

2 コメント・文脈
反応を分類し、その意味を説明

1 単純加工
クロップ・字幕・速度・フィルター・BGMのみ追加

注意：はしごを上がっても原作利用の権利が自動的に得られるわけではありません。

編集目的によるリスクの違い

同じ原作でも編集の目的によってリスクが変わります。

リスクが高い編集例
- ハイライトを長くそのまま再生
- 自動字幕とBGMだけ追加
- 原作の結論や面白さをそのまま伝える
- 制作者の声・根拠・結論がない
- 他のショート動画とほぼ同じテンプレートの繰り返し

独自性が見える編集例
- 論点や質問を先に提示
- 必要な場面だけ短く引用
- コメント・資料・事実を比較して分析
- 制作者の解説がコンテンツの中心
- 原作と異なる結論や視聴目的を提示

効果を加えるのではなく、新しい理由や観点を加えることが重要です。

Easy Cut コメントテンプレート

コメントを貼るだけでなく、反応を分析しましょう。

コメントテンプレートは、原作に視聴者の反応と制作者の解釈を組み合わせ、単なる要約よりも独自性のあるコンテンツ作りに役立ちます。

原作シーン > 代表的な反応 > 制作者の分析 > 新しい結論

重要：コメントテンプレートを使うだけで著作権問題が自動的に解決されたり、適法な引用が成立するわけではありません。

コメント分析の4ステップ構成

コメントテンプレートを分析コンテンツに変える方法

1. 論点提示
「このシーンが公開されると反応が真っ二つに分かれました。」

2. 反応分類
共感・反論・驚き・疑問など、コメントを意味ごとにまとめます。

3. 文脈説明
なぜ意見が分かれたのか、原作の前後の流れや根拠と結びつけます。

4. 新しい結論
コメントを並べるだけで終わらせず、制作者の判断を提示します。

コメントは飾りではなく、原作を新たに読み解く分析資料です。

コメントの列挙と分析の違い

単純な列挙
元のシーンを再生し続けながら「すごい」「演出みたい」「本当にできるの？」などのコメントを順番に表示します。制作者による質問・根拠・結論はありません。

分析型コメントテンプレート
1.「このシーンが公開されると、反応が2つに分かれました。」
2.疑い派と事実派の代表的な反応を比較します。
3.前半の文脈や追加資料とつなげて、意見の違いの理由を説明します。
4.「議論の核心は真偽よりも編集過程で文脈が失われた点です。」という新たな結論を提示します。

EasyCut活用ポイント
- 代表的なコメントを感情や主張ごとにまとめる
- コメントの間に制作者の質問や解釈を挿入する
- 元動画は説明に必要な部分だけを限定的に使用する

コメントテンプレート利用時の注意点

コメントテンプレートは自動的な免責機能ではありません
独自性を高めるための機能であり、元動画の利用許可を代替するものではありません。

1. 画面にコメントだけを表示しない
コメント表示だけを追加し、元動画を長く再生すると単純な編集と見なされる場合があります。

2. コメントも必要な範囲だけ
独自の表現が含まれるコメントを大量に複製せず、分析に必要な範囲で使用します。

3. 投稿者情報の最小化
ニックネームやプロフィール写真など、不要な識別情報は隠すか最小限にします。

4. 誹謗中傷の拡散を避ける
確認されていない主張や攻撃的なコメントを事実のように編集しません。

プラットフォームごとの判定の違い

法律・投稿・おすすめ・収益化を分けて考える

このパートの目標
法律・投稿・おすすめ・収益化を分けて考えます。
覚えておくべきこと：安全な編集比率や自動免責機能はありません。

YouTubeでの著作権判定の流れ

YouTubeでは3つの判定が個別に動きます

1. Content IDによる権利主張
自動マッチングなどを通じて広告収益の帰属、追跡、ブロックなどが適用されることがあります。警告とは異なる手続きです。

2. 著作権削除要請・警告
有効な削除要請により動画が削除され、チャンネルに警告が付与される場合があります。繰り返されるとチャンネルのリスクが高まります。

3. 再利用コンテンツ審査
権利許諾の有無とは別に、意味のある解説・変形・価値があるかどうかがチャンネル収益化で判断されます。

原作者の許可があっても
単純な再アップロードは収益化で制限される場合があります。

Instagram・TikTokでの投稿と収益化

投稿可能とおすすめ・報酬可能は異なります

Instagramリール
Instagramは他人の知的財産権を侵害する投稿を許可しておらず、自分で制作したか共有権限のあるコンテンツの投稿を推奨しています。コンテンツが残っていてもおすすめ資格や収益化条件は別途適用される場合があります。

TikTok
TikTokも許可や法的に有効な根拠なしに他人の著作物を投稿することを禁止しています。短い部分だけ使った、他の人も投稿しているという理由だけでは異議申し立ての根拠になりにくいです。報酬プログラムには独自性の要件が別途設けられています。

プラットフォーム内の公式リミックス・音源機能と
外部からダウンロードして再アップロードする場合は、同じ権利ではありません。

素材ごとの権利確認ポイント

動画だけ確認しても終わりではありません

音楽
プラットフォームの音源ライブラリが他のプラットフォームや広告・外部編集まで許可されているか確認します。

写真・記事
検索結果に表示されたからといって、キャプチャやサムネイルを自由に使えるわけではありません。

フォント・絵文字
動画制作、商用利用、埋め込み範囲をライセンスで確認します。

AI生成物
生成サービスの利用規約、入力素材の権利、人物の肖像・商標・音源の類似性を確認します。

元動画の許可があっても
挿入された音楽や写真まで許可されているとは限りません。

通報を受けたときの基本対応

通知の種類と根拠をまず確認しましょう。

このパートの目標
通知の種類と根拠をまず確認すること

覚えておくべきこと：安全な編集比率や自動免責機能は存在しません。

通報対応の流れ

通知を受け取ったら、まず種類を確認しましょう。

01 通知の確認
Content ID・削除要請・警告・音源削除のいずれかを区別

02 権利資料の確認
許諾メッセージ・契約・ライセンス・元リンク・編集版の保存

03 選択肢の比較
受諾・該当部分の削除・音源の差し替え・再編集・異議申し立ての検討

04 根拠がある場合のみ異議申し立て
出典表示や「他の人も使っている」は十分な根拠にはなりません

警告を受けた後に動画を削除しても、すでに付与された警告が自動的に消えるとは限りません。公式通知の解決手順を必ず確認してください。

権利証拠の保管方法

根拠はアップロード前に
フォルダで残しましょう

権利証拠フォルダに入れるべき6項目
- 元URLと確認日
- 権利者名と許諾メッセージ
- ライセンス種別・バージョン・条件のキャプチャ
- 使用した区間のタイムコードと編集目的
- 自分の台本・ナレーション・分析資料の下書き
- アップロードファイルとプラットフォーム通知の原本

Easy Cutワークフロー

インポートからアップロードまで

BEFORE（動画選択前）
- 制作者・元URLの確認
- ライセンス・許諾範囲の確認
- 音源・写真の権利を別途確認
- リスク度を緑・黄・赤で分類

EDIT（ショート動画制作中）
- 論点と質問を先に作成
- 必要な区間のみ選択
- 自分の解説・分析を中心に配置
- コメントは分類し新たな結論を追加

UPLOAD（アップロード直前）
- プラットフォームごとに音源を再確認
- 出典と変更内容を明記
- 権利証拠フォルダに保存
- 30秒チェックリストを完了

Easy Cutは制作時間を短縮しますが、使用権や収益化の適合性まで保証するものではありません。

アップロード前30秒チェックリスト

ひとつでも「わからない」があれば、公開より確認が優先です。

1. 元の制作者と実際の権利者を確認した。
2. 編集・再アップロード・商用利用の範囲を確認した。
3. 音源・写真・フォント・コメントの権利を別途確認した。
4. 元動画は説明に必要な範囲のみ使用した。
5. 自分の質問・解説・分析が動画の中心である。
6. コメントは意味ごとに分類し、自分の結論を追加した。
7. 元動画の核心的な面白さや結論を置き換えていない。
8. プラットフォームの再利用・オリジナリティ規定を確認した。
9. 出典・ライセンス・許諾資料をフォルダに保存した。
10. 紛争時に提出できる根拠がない場合は異議申し立てしない。

編集の速さより大切なのは、アップロードする根拠を残す習慣です。

公式参考資料

リンク名を押すと公式資料を開けます。条件は申請・投稿時に再確認してください。

- 日本著作権法（文化庁）

bunka.go.jp

- YouTubeチャンネル収益化ポリシー

support.google.com

- YouTubeフェアユース解説（米国法の説明）

support.google.com

- YouTube著作権違反警告

support.google.com

- Instagram著作権ガイド

facebook.com

- TikTok著作権ガイド

support.tiktok.com

- Creative Commonsライセンス

creativecommons.org